

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

3460/2530

ป.พ.พ. มาตรา 1663

นาง กา ญจนา มหิตธานุ ภาพ กับพวก

นาย หยวก ยิ้มแย้ม กับพวก

โจทก์

จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1663 บัญญัติให้ผู้ตกอยู่ในอันตราย ใกล้เคียงความตายทำพินัยกรรมด้วยวาจาได้ การที่ผู้ทำพินัยกรรมมีอาการป่วยหนักพูดจาไม่ได้ ไม่สามารถให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ได้ แต่ไม่ปรากฏว่าขณะผู้ทำพินัยกรรมแสดงเจตนากำหนดข้อพินัยกรรมนั้นผู้ทำพินัยกรรมตกอยู่ในอันตรายใกล้เคียงความตายไม่สามารถทำพินัยกรรมตามแบบอื่น กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องที่จะทำพินัยกรรมด้วยวาจาตามบทบัญญัติดังกล่าวได้.

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'คดีนี้โจทก์ตั้งประเด็นมาว่าจำเลยที่ 1 ไปร้องขอให้ศาลสั่งตั้งตนเป็นผู้จัดการมรดกไม่มีพินัยกรรมของนางบุญนาถ ยิ้มแย้มทั้งที่ความจริงนางบุญนาถทำพินัยกรรมด้วยวาจาในพฤติการณ์พิเศษ ยกที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งหกฝ่าย

จำเลยให้การต่อสู้ไว้โดยชัดแจ้งว่าพินัยกรรมตามฟ้องเป็นเอกสารปลอมเพราะนายชาญ แสงทองทำขึ้นโดยผลการซึ่งมีความหมายว่าเป็นพินัยกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนั่นเองทั้งจำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้ต่อไปอีกว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทจากนางบุญนาคนั้นแล้วเบื้องต้นสมควรจะวินิจฉัยว่าพินัยกรรมตามที่โจทก์อ้างชอบด้วยกฎหมายอันจะมีผลให้โจทก์ทั้งหกได้รับมรดกตามพินัยกรรมนั้นหรือไม่ตามพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.1 ที่โจทก์อ้าง ได้มีการทำขึ้นด้วยวาจาในกรณีมีพฤติการณ์พิเศษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1663 ที่บัญญัติว่า

'เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษซึ่งบุคคลใดไม่สามารถจะทำพินัยกรรมตามแบบอื่นที่กำหนดไว้ได้ เช่นตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายหรือเวลามีโรคระบาดหรือสงครามบุคคลนั้นจะทำพินัยกรรมด้วยวาจาก็ได้

เพื่อการนี้ผู้ทำพินัยกรรมต้องแสดงเจตนากำหนดข้อพินัยกรรมต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนซึ่งอยู่พร้อมกัน ณ ที่นั้น

พยานสองคนนั้นต้องไปแสดงตนต่อกรรมการอำเภอโดยมิชักช้าและแจ้งข้อความที่ผู้ทำพินัยกรรมได้สั่งไว้ด้วยวาจานั้นทั้งต้องแจ้งวันเดือนปีสถานที่ที่ทำพินัยกรรมและพฤติการณ์พิเศษนั้นไว้ด้วย

ให้กรรมการอำเภอจดข้อความที่พยานนั้นแจ้งไว้ และพยานสองคนนั้นต้องลงลายมือชื่อไว้ ฯลฯ'

การทำพินัยกรรมเอกสารหมาย จ.1 ดังโจทก์อ้างนั้นปรากฏว่าตามเอกสารหมาย จ.2 เป็นบันทึกที่ทำขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2507ใจความว่านางบุญนาคนั้นมีความประสงค์ทำพินัยกรรมแต่นางบุญนาคนั้นผู้ทำพินัยกรรมมีอาการป่วยหนักพูดจาไม่ได้ไม่สามารถให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ได้แต่นางบุญนาคนั้นเคยสั่งไว้กับนายชาญ แสงทอง

และนายแสง วัฒนวงศ์ว่าให้ผู้มีรายชื่อตามบันทึกดังกล่าว 6 คนได้รับที่พิพาทตาม ส่วนที่ระบุไว้ในบันทึกเอกสารหมายเลข 2 ต่อมาวันที่ 15 เดือนเดียวกันจึงได้มีการทำ พิณยกรรมเอกสารหมายเลข 1 ขึ้นมีข้อความอย่างเดียวกันที่ดินพิพาทที่แต่ละคนจะได้รับตรงตามบันทึกเอกสารหมายเลข 2 ดังนั้นเห็นว่าบทบัญญัติตามมาตรา 1663 ดัง กล่าวบัญญัติให้ผู้ตกอยู่ในอันตรายใกล้ความตายทำพิณยกรรมด้วยวาจาได้แต่ตาม บันทึกเอกสารหมายเลข 2 ได้ความว่าในวันที่อ้างว่านางบุญนาคนำพิณยกรรมโดยมี พฤติการณ์พิเศษนั้นนางบุญนาคนำพิณกรรมมีอาการป่วยหนักพูดจาไม่ได้ไม่ สามารถให้ถ้อยคำต่อเจ้าหน้าที่ได้กรณีจึงมิใช่เป็นเรื่องทำพิณกรรมด้วยวาจาตาม บทบัญญัติดังกล่าวที่ตามบันทึกมีใจความต่อไปว่านางบุญนาเคยสั่งไว้เกี่ยวกับเรื่อง ทพย์สินคือให้ส่วนแบ่งเกี่ยวกับที่ดินพิพาทก็มิได้ระบุว่าสั่งไว้เมื่อใดอันหมายความว่า มิได้สั่งในวันทำพิณกรรมด้วยวาจาแต่จะเป็นการสั่งขณะนางบุญนาตกอยู่ใน อันตรายใกล้ความตายหรือไม่ ขณะสั่งนางบุญนาสามารถทำพิณกรรมตามแบบอื่น ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ไม่ปรากฏ ดังนั้นเห็นว่าพิณกรรมตามที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์มี ผลบังคับตามบทกฎหมายดังกล่าวแล้ว...

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุชปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น